



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 60/15 + 117/15

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

נציגות הבית המשותף רחוב האדמו"ר מרוז'ין 35 ירושלים
ב"כ עוה"ד חנוך ברונזניק
מרחוב חי טייב 1 ירושלים

התובעת:
הנתבעת שכנגד

- נ ג ד -

הנתבעים:
1. חיים צבי וינדיש
2. פרימט (פרומה) וינדיש
מרחוב האדמו"ר מרוז'ין 35 ירושלים

פסק דין

מבוא

1. הליך זה עניינו במחלוקת סבוכה בין הצדדים בנוגע לבית ברחוב האדמו"ר מרוז'ין 35 ירושלים הבנוי על חלקה 39 בגוש 30271.
2. במסגרת ההליך העיקרי תבעה נציגות הבית את הנתבעים שכנגד לתשלום חלקם בהוצאות החזקת הרכוש המשותף בבית.
3. במסגרת התביעה שכנגד עתרו הנתבעים לקבלת סעדים שונים שעניינם, בעיקרם של דברים, מחלוקת מהותית בין הצדדים נוגע לשימוש במקלט הבית.
4. בגמר הדיון המפורט מיום 06.07.15 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית לפיה יינתן פסק דין בתובענות על יסוד החומר המצוי בתיק.
5. למען נוחות הדיון נתייחס לכל הליך בנפרד.

התביעה העיקרית

6. התובעת טוענת כי לנתבעים חוב מיסי נציגות בסך כולל של 11,410 ₪ שעה שהפסיקו כליל לשלם את מיסי הנציגות החלים עליהם החל מחודש 08/09 ואילך. בנוסף לא נשאו הנתבעים בתשלום בסך של 600 ₪ (חלקם בעלות תיקון צנרת).
7. כתב ההגנה של הנתבעים זהה, למעשה, לכתב התביעה שכנגד, ואינו מציע כל נימוק הגנה לאי תשלום מיסי הנציגות או הכחשה בנוגע לחוב או גובהו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 60/15 + 117/15

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

8. כך גם עלה מטענות הנתבעת בדיון בפניי, לפיהן הנתבעים אף רוצים לשלם את חובם - "אין לנו שום התנגדות לשלם את מיסי הוועד. אנחנו רוצים שוועד הבית התנהג לפי החוק. אנחנו מאשרים שלא שילמנו את הסכומים המבוקשים, פנינו לוועד הבית אמרנו שאנחנו רוצים לשלם אבל אנחנו רוצים שהחוק יהיה בבניין" (עמוד 1 שורות 38-40).

9. ויודגש, טענות הנתבעים כפי שמפורטות בכתב ההגנה ובתביעה שכנגד, שעיקרם סביב ההתנהלות הקשורה במקלט הבית, אין בהן להוות טענות הגנה כנגד תובענה שעניינה בתשלום מיסי נציגות על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969, כאשר קיומו של החוב וגובהו כלל אינם שנויים במחלוקת - בעל דירה אינו רשאי להתנות את תשלומיו בהסדרת מחלוקות אחרות בין בעלי הדירות ואינו יכול להפסיק הסדרת התשלומים החלים עליו על מנת שיהיה בכך לכפות על בעלי הדירות והנציגות התנהלות מסוימת, אף אם לשיטתו מדובר בחיוב להתנהל בהתאם להוראות החוק. בידי בעל דירה הזכות לפעול לכינוס אסיפה כללית של בעלי הדירות (בכפוף לקבלת הסכמה של שליש מבעלי הדירות על פי הדין) או אף לנקוט בהליכים משפטיים (כפי שנעשה כאן), אך במקביל הוא אינו רשאי להפסיק את תשלומיו לנציגות הבית. בפעולתם כאמור מחזיקים הנתבעים כ"בני ערובה" את יתר בעלי הדירות בבית המשלמים את תשלומיהם המלאים לנציגות (ר' רע"א 294/87 ד"ר ג. שלום נ. נציגות הבית המשותף רחוב בן יהודה 2 ירושלים (פורסם בנבו), ע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פ"מ התשמ"ד א' 498 וכן בע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נגד בית ש.א.פ. אמד חב' לניהול בע"מ ואח' (טרם פורסם)).

10. לאור האמור הרי שיש לקבל את התביעה העיקרית ולקבוע כי הנתבעים חבים בתשלום מיסי הנציגות כמפורט בכתב התביעה.

11. בהקשר זה אציין כי הנתבעים לא העלו כל טענה כנגד חיובם בתשלום מיסי נציגות גם בגין התקופה שמאז הגשת התביעה ועד למועד מתן פסק הדין (כפי שנתבקש במסגרת כתב התביעה ובדיון מיום 06.07.18 בעמוד 2 שורה 37).

12. אעיר כי בסיום הדיון מיום 06.07.15 אישרה הנתבעת, שוב, את חבותה לשלם את מיסי הנציגות והסכימה לתשלום החוב אך רק ביקשה את פריסתו לתשלומים לשם צמצום הוצאותיה.

13. כשניתן פסק דין בהליך ואין הסכמה לפריסת חוב תשלומים על ידי הזכאי, ראוי כי יקבע חיוב מלא, ודאי כאשר מדובר בחוב אשר נצבר כבר מאז חודש 08/09. סוגיות הקשורות ביכולות כלכליות של הנתבעים להסדיר את התשלום ראוי שידונו בפני הערכאות המתאימות.

התביעה שכנגד

14. כתב התביעה שכנגד כלל במקור בקשה לסעדים רבים ומגוונים הקשורים, בעיקר, בהתנהלות בנוגע למקלט הבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 60/15 + 117/15

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

15. בהחלטתי מיום 20.05.15 קיבלתי בחלקה את בקשת הנתבעת שכנגד לסילוק התובענה על הסף בנוגע לחלק הארי מהסעדים הקשורים במקלט מחמת הסכם בוררות, העדר סמכות עניינית למפקח וקיומו של מעשה בי-דין.

בהקשר זה אציין כי גם אין מקום להתייחס לטענות הנתבעת בדיון בנוגע לסוגיות האמורות, לרבות, התייחסותה (המרכזית) לילקוט פרסומים 2658, שממילא אינו עוסק כלל בסוגיות קנייניות, היחידות הנדונות בפניי, אלא תקנות הג"א ובחיקקה עירונית (שאין להן כל מעמד בנוגע לזכויות הקניין). כל נושא השימוש האמור (בהיבט הקנייני) הוכרע, והכל כמפורט בהרחבה בהחלטתי הנ"ל.

16. למען נוחות הדיון נתייחס אחת לאחת לסוגיות שנותרו לדיון במסגרת התביעה שכנגד.

חלוקת ההכנסה הנובעת מהשכרת המקלט

17. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אינני מוצא מקום להיעתר לתביעה בהקשר זה.

18. צודקים התובעים שכנגד כי על פני הדברים, ולאור מסמכי רישום הבית המשותף, זכאים הם לתשלום חלקם בדמי השכירות האמורים – מדובר בהשכרה של רכוש משותף המצוי גם בבעלותם.

19. דא עקא, לאור טענת הנציגות כי כספי השכירות נכנסים לקופת הנציגות ובכך קטן סכום החיוב החל על בעלי הדירות (סעיף 2 לכתב ההגנה) הרי שאין כל נפקות לדרישת התובעים שכנגד כאמור – חלוקת תשלום דמי השכירות בין בעלי הדירות תביא לצמצום הכספים הקיימים בקופת הנציגות ובהתאם להגדלת שיעור התשלום החודשי אשר כל בעל דירה יאלץ לשאת בו, לרבות התובעים שכנגד, ובאותו שיעור של תשלום דמי השכירות. שעה שחלקם של הנתבעים בתשלום זהה לחלקם בתשלום הוצאות אחזקת הרכוש המשותף המשמעות היא כי אותם כספים מתקבלים ישולמו מידית בחזרה לנציגות הבית. בנסיבות כאלו אין כל מקום למתן הסעד המבוקש.

20. לבד מן האמור הרי שסמכות האסיפה הכללית הינה לקבוע את "דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת הוצאות הכרוכות בכך... והסדר הענינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף" (סעיף 5(א) לתקנון המצוי).

בכלל סמכותה האמורה של האסיפה הכללית נכללת גם הסמכות להכריע בדבר השכרתו של חלק מהרכוש המשותף בנסיבות המתאימות לשם הגדלת התקציב או לשם הפחתת תשלומי בעלי הדירות. כל עוד הכספים משמשים לקופת הנציגות ולטובת בעלי הדירות כולם, בהעדר החלטה אחרת של רוב באסיפה הכללית, לא רשאי בעל דירה יחיד לקבל את חלקו בכספים המתקבלים בניגוד להחלטת האסיפה הכללית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 117/15 + 60/15

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

חיוב יו"ר הנציגות בתשלום מיסי הנציגות

21. כפי שכבר פסקתי בעבר, בסמכות האסיפה הכללית לפטור חבר נציגות מתשלום מיסי נציגות בגין דירתו (ר' נימוקים בהרחבה בתיק (מפקח ת"א) 316/10 אריה שגיא נ' נציגות הבית המשותף ברחוב שמעון בן צבי 7 גבעתיים (פורסם בנבו)).

22. שעה שאושר ההסדר באסיפה הכללית הרי שאין מקום להיעתר לבקשה בהקשר זה.

23. בכל הקשור לטענה בדבר חיוב רטרואקטיבי הרי שאין כל פירוט לטענה – לא לתקופה הנדונה, לא לסכומים הנתבעים ואפילו לא התייחסות לזהות חברי הנציגות הרלבנטיים. על פני הדברים תובענה שכזו צריכה להיות מופנית גם באופן אישי כנגד אותם חברי נציגות רלבנטיים ולא רק כנגד הנציגות (שהינה גוף משפטי נפרד – ר' סעיפים 65 ו-69 לחוק המקרקעין). מכל מקום, כאמור, ההסדר אושר באסיפה הכללית ודי בכך להביא לדחיית התביעה שכנגד בהקשר זה.

פרסום דוחות הכנסות והוצאות

24. הדיון בסעד המבוקש בהקשר זה התייתר שעה שלכתב ההגנה מטעם הנציגות צורפו דוחות הכנסות והוצאות לשנים 2010 ועד 2014 (נספח ב' לכתב ההגנה).

25. ברי כי אם לתובעים שכנגד השגות בנוגע לדוחות אלו זכותם לברר השגות אלו מול הנציגות או האסיפה הכללית ואף לנקוט בהליכים פרטניים ומפורטים ככל שיימצאו לנכון. אולם, הסעד שנתבקש בהליך זה בהליך דנן - פרסום הדוחות (ר' סעיף 7 לכתב התביעה שכנגד), התקיים במלואו.

מפתחות המקלט

26. אין מחלוקת כי המקלט הינו רכוש משותף.

27. אין מחלוקת גם כי המקלט נעול (יהיו הסיבות אשר יהיו) ובידי התובעים שכנגד אין את מפתחות המקלט.

28. המחלוקת הינה בשאלה האם התובעים שכנגד זכאים לכך כי מפתח למקלט יימצא בידם.

29. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אינני מוצא הצדקה למנוע את זכות הגישה של התובעים שכנגד למקלט הבית כמוצע על ידי הנציגות במסגרת כתב ההגנה (סעיף 6 לכתב ההגנה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 60/15 + 117/15

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

30. העובדה כי בעלי דירות אחרים בבית אינם מעוניינים בקבלת המפתח למקלט אין בה להצדיק שלילת מתן המפתח לתובעים שכנגד, בעלי דירה, המעוניינים בכך. ודאי אמורים הדברים אשר שלילה כאמור איננה נובעת מהוראות תקנון הבית או מהחלטת האסיפה הכללית.

31. אם, כטענת הנציגות, התובעים שכנגד גורמים נזק לרכוש המשותף הרי שעל הנציגות לפעול בהקשר זה באמצעים החוקיים, לרבות, באמצעות רשויות אכיפת החוק ולא באמצעות שלילה או הגבלה של זכותם הקניינית של התובעים שכנגד.

32. לאור האמור הרי שהתובעים שכנגד זכאים לקבל לידם העתק מהמפתח למקלט, ודאי לאור השימוש המרכזי לו הוא מיועד בעתות חירום, שלצערנו אינן נדירות במחוזותינו.

33. יובהר כי אין במתן המפתח כאמור לתת בידי התובעים שכנגד כל זכות שימוש במקלט שלא בהתאם להוראות הדין או החלטת רוב בעלי הדירות בבית במסגרת האסיפה הכללית ובוודאי שלא כל רשות לגרום נזק כזה או אחר למקרקעין, מחוברים או מיטלטלין.

סיכום

34. התביעה העיקרית מתקבלת במלואה כלהלן:

34.1. אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת את סכום התביעה בסך של 11,410 ₪ בגין חובות מיסי נציגות עד וכולל חודש 02/15 בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 18.02.15, ועד למועד התשלום בפועל.

34.2. בנוסף ישלמו הנתבעים לתובעת סך של 850 ₪ בגין חובות מיסי הנציגות לחודשים 03/15 ועד 07/15 כולל (5 חודשים כפול 170 ₪ לחודש).

35. התביעה שכנגד נדחית למעט בנוגע למפתחות המקלט כלהלן:

35.1. הנציגות תמסור בידי התובעים שכנגד העתק ממפתחות המקלט בתוך 14 יום מהיום ובכפוף לאמור בסעיף 33 לעיל.

36. בכל הקשור להוצאות ניהול ההליך הרי שבסופו של יום התביעה העיקרית התקבלה במלואה והתביעה שכנגד נדחתה ברובה המכריע (למעט סוגיית מפתח המקלט כאמור). לפיכך, נכון יהיה לחייב את הנתבעים להשיב לתובעת את הוצאותיה בניהול ההליכים.

37. בפסיקת שיעור ההוצאות יש להתחשב בכך שהתנהלו שני הליכים, התנהל הליך ביניים בתביעה שכנגד ומאידך הצדדים הגיעו להסכמה דיונית לסיום הסכסוך כבר בדיון הראשון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 60/15 + 117/15

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

38. לאור האמור לעיל ולאחר ששקלתי את כל הטיעונים אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת סך של 378 ₪ בגין החזר אגרת התביעה העיקרית וכן סך של 1,300 ₪ בגין החזר הוצאות שכ"ט עו"ד. לסכומים האמורים יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"א תמוז תשע"ה, 08 יולי 2015, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין